

1500355-43.2022.8.26.0396

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Novo Horizonte

Foro: Foro de Novo Horizonte

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA - IMPOSSIBILIDADE - Impossível o afastamento da qualificadora da escalada quando comprovada a utilização de via anormal e que exigiu maior esforço do réu para adentrar no local. Para o reconhecimento da qualificadora da escalada, que normalmente não deixa vestígio, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Novo Horizonte

Foro de Novo Horizonte / 2ª Vara

Rua São Sebastião, 779, -, Centro - CEP 14960-000, Fone: (17) 3542-4591, Novo

Horizonte-SP - E-mail: novohoriz2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA de Instrução, Debates e Julgamento - criminal

Processo Digital nº:

1500355-43.2022.8.26.0396

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2092269/2022 - DEL.POL.PLANTÃO N. HORIZONTE, 24076070 - DEL.POL.PLANTÃO N. HORIZONTE, 2092269 - DEL.POL.PLANTÃO N. HORIZONTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO MARCOS DA SILVA ROCHA e outro

Aos 08 de dezembro de 2022, às 16:00h, pela forma virtual na plataforma Microsoft Teams, sob a presidência da MM Juiz, Dr. MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ, comigo Escrevente Judiciário ao final nomeado, após todas as providências prévias tomadas e certificadas nos autos, foi aberta a Audiência de Instrução, Debates e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e necessárias para a realização da Teleaudiência, através da plataforma Microsoft Teams, verificou-se estar presentes: o Ministério Público representado pela Promotora de Justiça: Dra. Monize Flávia Pompeo; o(a) Réu: MARCO HENDRAUS FALCAO SILVA; o(a) Advogado(a): Dr(a). Carolina Marin Cristóvão, todos presentes através da plataforma Microsoft Teams. Ao réu foi concedido o direito à Entrevista Pessoal e reservada com seu Advogado acima nominado, por prazo razoável, antes do início da presente Audiência, através da "sala virtual" em que permaneceram, exclusivamente, o(a) Advogado(a) e o réu. Iniciados os trabalhos, pela MMª. Juíza de Direito foram reiteradas as orientações prévias encaminhadas pela mensagem eletrônica no e-mail de cada parte e foram colhidos e capturados os depoimentos da(s) Vítima(s): Edesio Lage Machado E Maria Luíza Rinolfi Falcão, da(s) Testemunha(s) de Acusação: Romildo Falcão dos Anjos; Paulo Marcos da Silva Rocha e André Luis Vicente; bem como a oitiva do Réu: Marco Hendraus Falcão Silva; por equipamento de imagem e áudio através da própria plataforma Microsoft Teams, sendo que, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, Item 12, o arquivo com a

gravação será salvo em pasta devidamente identificada no OneDrive e armazenado até a extinção do processo. A disponibilização para as partes ocorrerá por meio de certidão, com o link de acesso, que será disponibilizada nos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), considerando-se o tempo necessário para a realização dos procedimentos no sistema. Durante as oitivas, as Testemunhas de Acusação e de Defesa foram cientificadas pela MM^a. Juíza do disposto no Art. 210, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, bem como foi desabilitado o acesso na sala virtual, durante as oitivas, de modo que cada um depôs de forma individual. Pelo Ministério Público, foi requerida a desistência da oitiva das testemunhas César Vieira Felipe, o que foi homologado pela MM^a Juíza. Pela MM^a Juíza de Direito foi dito: "Vistos. Não havendo outras provas a serem produzidas, dou por encerrada a Instrução e determino que se passem aos Debates Oraís.". Dada a palavra à Promotora de Justiça e à Advogada do Réu, suas Alegações Oraís também foram captadas por equipamento de imagem e áudio através da própria plataforma Microsoft Teams. A seguir, pelo MM Juiz foi proferida Sentença nos seguintes termos: Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Marcos Hendraus Falcão Silva dando-o como incurso nas sanções do art. 155, caput, e 155, §4º, I e II, na forma do art. 69, todos do CP, porque no dia 05 de abril de 2022, em horário incerto, mas entre às 16h30 e às 22h, na Av. Paraíba, nº 325, Jardim São Vicente de Paula, nesta cidade e Comarca, ele teria subtraído um botijão de gás pertencente a sua já idosa avó, Maria Luíza Rinolfi Falcão, além do que, na mesma noite, entre às 22h e à 23h59, no estabelecimento Arena Fut, situado à Rua José Alves Pereira, Itapuã, nesta cidade e Comarca, mediante a escalada de um alambrado e arrombamento de uma porta, ele subtraiu uma extensão, uma solda elétrica, uma lixadeira e uma filmadora (fls. 103/105).

A prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva em sede de audiência de custódia (fls. 67/68).

A denúncia foi recebida em 03 de maio de 2022 (fl. 107) e, citado (fl. 119), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 138/139).

Em 31 de maio de 2022 a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares diversas (fls. 120/122).

No curso da instrução foram ouvidas vítima e duas testemunhas, bem como interrogado o acusado.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram.

Em alegações finais o Ministério Público pleiteia a procedência da pretensão punitiva. A defesa, por seu turno, requer absolvição e, subsidiariamente, benesses atinentes à aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva procede em parte.

A materialidade da infração penal resta comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 12/18), pelo auto de exibição, exibição e entrega (fls. 21/22), pelas fotografias dos objetos furtados (fls. 23 e 26/28), pelo auto de avaliação (fls. 24/25), pelos autos de entrega (fls. 30/31) e de depósito (fl. 32) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

Por sua vez, a autoria também é certa e repousa sobre o ora réu.

Com efeito, em Juízo, Edésio Lage Machado, proprietário do estabelecimento Arena Fut, disse que na data dos fatos deixou o local por volta das 22h30, quando o trancou. Contou que por volta da 01h foi informado por policiais, mediante ligação telefônica, que seu estabelecimento havia sido furtado, motivo pelo qual foi até a delegacia e reconheceu os objetos apreendidos. Respondeu acreditar que o acusado escalou o alambrado para entrar no local. Respondeu, também, que uma porta foi forçada para possibilitar a entrada no local.

Já Maria Luíza Rinolfi Falcão declarou ser avó do acusado e proprietária da residência em que foi furtado um botijão de gás. Disse que não presenciou os fatos, mas depois ficou sabendo do ocorrido. Respondeu, também, que o acusado tem

problemas com drogas.

Por sua vez, Romildo Falcão dos Anjos declarou que foi até a casa de sua avó, que estava ausente da cidade, a fim de verificar se estava tudo certo e então percebeu o sumiço de um botijão de gás. Contou que prontamente desconfiou do acusado e decidiu aguardar que ele voltasse para seu lar, até que o viu carregando um saco com inúmeros objetos que depois se apurou serem furtados. Respondeu que o acusado já havia vendido o botijão de gás.

Paulo Marcos da Silva Rocha, por sua vez, declarou que adquiriu do acusado um botijão de gás por R\$ 50,00 (cinquenta reais), e que tal objeto foi posteriormente apreendido por ser produto de furto.

Por seu turno, o policial militar André Luís Vicente declarou que já se deparou com o acusado contido por Romildo. Contou que o acusado admitiu ter furtado o botijão de gás, o qual teria vendido a Paulo Marcos, e também os objetos do estabelecimento Arena Fut. Respondeu que no estabelecimento Arena Fut o acusado arrombou uma porta para subtrair os bens.

Por ocasião de seu interrogatório, o acusado confessou a prática dos crimes. Disse que estava sob efeito de drogas e álcool e então furtou o botijão de gás e o vendeu. Depois foi até o estabelecimento Arena Fut, onde ingressou pulando um alambrado, e furtou mais objetos. Negou que tenha arrombado uma porta no local.

O conjunto probatório, destarte, é harmônico e indica a responsabilidade criminal do acusado em relação aos dois crimes que lhe são imputados.

Quanto ao furto do botijão de gás, tem-se a declaração de Paulo Marcos da Silva Rocha, o qual afirmou de maneira contundente que adquiriu o bem do ora acusado na data do crime.

Já quanto aos objetos subtraídos do estabelecimento Arena Fut, cabe perceber que foram todos apreendidos sob a posse do acusado, o qual não forneceu qualquer explicação plausível para tê-los em seu poder exatamente na noite do crime.

Quanto à tese defensiva, cumpre consignar que se extrai do art. 28, II, do CP, a lição de que a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal. Além disso, não há laudo ou documento médico afim que indique a diminuição da capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato pelo acusado.

Banda outra, no respeitante à capitulação legal das condutas, mais especificamente no tocante às qualificadoras, é de se perceber que embora incida na hipótese do crime praticado no estabelecimento Arena Fut a qualificadora da escalada, é de rigor o afastamento daquela referente ao rompimento de obstáculo.

No ponto, vale memorar que para a incidência da qualificadora em comento depende tão somente do ingresso em edifício ou recinto fechado por vias não destinadas normalmente ao trânsito de pessoas, sendo prescindível a utilização de equipamentos de subida ou mesmo a superação de alturas elevadíssimas. Nesse sentido:

Apelação da Justiça Pública - Sentença condenatória por furto simples, tentado -

Pretensão ao reconhecimento da qualificadora da escalada - Possibilidade -

Confissão do réu a respeito do ingresso na residência da vítima por meio da

transposição do muro - Laudo pericial conclusivo quanto à altura do muro, 2,50

metros - Invasão do imóvel por via anormal que exige esforço físico - Configuração

da escalada - Precedente - Pena ajustada - Pena-base fixada no mínimo legal -

Redução de 1/3 por conta da tentativa - Mantido o regime prisional aberto e a pena

de prestação de serviços à comunidade - Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal

1500460-61.2017.8.26.0536; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro; Órgão

Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal;

Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Além disso, não obstante os arts. 158 c.c 171 do CPP determinem a realização de exame pericial para a comprovação da qualificadora em questão, é remansoso e pacífico o entendimento de que a ausência de laudo pericial pode ser suprida pela prova testemunhal (art. 167 do CPP), o que, de fato, se evidencia neste feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA - IMPOSSIBILIDADE - Impossível o afastamento da qualificadora da escalada quando comprovada a utilização de via anormal e que exigiu maior esforço do réu para adentrar no local. Para o reconhecimento da qualificadora da escalada,

que normalmente não deixa vestígio, basta a prova oral. Recurso parcialmente provido, somente para, em face do reconhecimento da modalidade tentada e parcial procedência da pretensão acusatória, para determinar o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para análise de eventual proposta de suspensão condicional do processo, com fundamento no artigo 89 da Lei nº 9.099/95. (TJSP; Apelação Criminal 0005996-57.2016.8.26.0506; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/05/2019; Data de Registro: 14/05/2019)

E, no caso, as declarações da vítima e das testemunhas, assim como a confissão do acusado, permitem inferir, com segurança, que a invasão ao local se deu mediante a transposição de um alambrado.

Porém, o arrombamento de uma porta descrito na denúncia não resta suficientemente comprovado. Não há, com efeito, laudo de exame de constatação de rompimento de obstáculo, assim como não foram acostadas fotografias ou vídeos da porta supostamente arrombada, além do que a prova testemunhal nesse ponto é imprecisa. Assim, tem-se que tanto a existência quanto a autoria dos crimes previstos no art. 155, caput, e 155, §4º, II, ambos do CP, estão cabalmente comprovadas nos autos. A prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 59 do CP, conclui-se que a culpabilidade é desfavorável, porquanto o cenário disponível denota a prática desmedida de crimes patrimoniais, com diversas circunstâncias e modos de operar, tanto em detrimento de familiar idoso quanto de estabelecimento comercial desguarnecido, sempre com o fito de alcançar valores quaisquer para a aquisição de substâncias entorpecentes e mediante o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão decretadas em outros autos. O réu não ostenta maus antecedentes, eis que ausentes condenações transitadas em julgado (Súmula 444 do STJ). Não há notícias acerca da conduta social e da personalidade do agente, de modo que tais circunstâncias são neutras. Os motivos dos crimes são próprios das espécies. As circunstâncias do crime de furto qualificado são desfavoráveis, já que o crime foi praticado durante o período noturno, quando há diminuição do movimento popular e maior desguarnecimento dos bens patrimoniais em geral. As consequências dos crimes são neutras. Não há o que se valorar, no caso, quanto ao comportamento das vítimas. Assim, considerando o entendimento do STJ no AgRg-HC 547.176, de que cada circunstância deve ser valorada, a rigor, no patamar de um sexto, fixo as penas-base em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa (art. 155, caput, do CP - uma circunstância judicial desfavorável) e 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa (art. 155, §4º, II, do CP - duas circunstâncias desfavoráveis).

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão (art. 65, III, 'd', do CP, e Súmula 545 do STJ). Lado outro, quanto ao crime de furto simples, incidem as agravantes do art. 61, II, 'e', e 'h', do CP, já que a vítima é avó do acusado e possui mais de sessenta anos de idade. Logo, compenso uma das agravantes com a atenuante e valoro a sobressalente em um sexto, de modo que as penas intermediárias ficam nos seguintes patamares: 01 ano e 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa (art. 155, caput, do CP) e 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa (art. 155, §4º, II, do CP).

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Conquanto praticados no mesmo dia e na mesma localidade, o modo de operar em cada uma das infrações é distinto e obsta a aplicação da continuidade delitiva. Aplica-se, destarte, a regra do concurso material, prevista no art. 69 do CP, com o cúmulo das reprimendas. Logo, a pena definitiva é de 04 anos e 10 dias de reclusão e 25 dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, §1º c.c 60, ambos do CP), já que o acusado possui baixa condição financeira - conforme se extrai de seu interrogatório.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda, diante do quantum de pena aplicado, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do disposto nos arts. 33, §2º, 'b', do

CP, e 387, §2º, do CPP, é o fechado, que se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

De fato, a folha de antecedentes do acusado aponta o contrário e justifica a imposição do regime fechado, em estrita observância ao disposto no art. 33, §3º, do CP. Além disso, apesar de não haver condenações definitivas, o acusado figura no polo passivo de outras três ações penais que cuidam de crimes patrimoniais – uma delas já com sentença condenatória proferida em primeira instância. O acusado alcançou a liberdade provisória em março, mas foi novamente preso em flagrante em abril, ficando segregado até o dia 31 de maio de 2022 (autos nº 1500355-43.2022.8.26.096). Já em outubro já foi outra vez preso em flagrante. Ademais, o acusado cometeu o crime em questão mediante o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

A quantidade de pena privativa de liberdade aplicada obsta sua substituição por restritivas de direitos ou mesmo a suspensão condicional (arts. 44, I, e 77 do CP). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para, com aplicação do art. 383 do CPP, CONDENAR o acusado Marco Hendraus Falcão Silva como incurso nas sanções do art. 155, caput, e 155, §4º, II, na forma do art. 69, todos do CP, à reprimenda 04 anos e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. e 25 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por força dos princípios da correlação e do contraditório, deixo de fixar valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Uma vez que o acusado não está com prisão preventiva decretada neste feito, que se encontra segregado por outro motivo e que não houve pedido de decreto da segregação cautelar, confiro-lhe o direito de recorrer em liberdade

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, sem embargo da suspensão da exigibilidade do encargo em razão da aplicação do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Cientifiquem-se as vítimas (art. 201, §1º, do CPP e art. 399 das NSCGJ).

Expeça-se certidão de honorários para a advogada nomeada.

Procedam-se às comunicações de praxe, e, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF) e expeça-se a guia de execução/carta de sentença.".

O Ministério Público, o réu e seu(sua) Defensor(a) foram chamados novamente às sala e informados da Sentença pela MMª Juíza. Pelo Minsitério Público foi dito que se conforma com a sentença proferida e não deseja dela recorrer para a instância superior. Pelo réu e seu(sua) Defensora foi dito que não se conformam com a sentença proferida e deseja dela recorrer para a instância superior, requerendo o recebimento do recurso e seu processamento nos termos da lei. Pelo MM Juiz foi deliberado: Certifique-se o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público. Recebo o recurso interposto pelo réu e seu defensor, abrindo-lhe vista para apresentação das razões de apelação no prazo de 8 (oito) dias, o qual passará a fluir a partir desta data, saindo ciente o(a) defensor(a). Após, ao Ministério Público para contrarrazões. Ficam, ainda, as partes dispensadas de assinatura, valendo o presente Termo, assinado digitalmente pela MMª Juíza por todas as partes. NADA MAIS. Eu, Esdley Trovon Nacibení, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA